

RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE OS ONZE RESULTADOS IMEDIATOS E AS QUARENTAS RECOMENDAÇÕES DO GAFI

INTRODUÇÃO

O combate ao Branqueamento de Capitais (BC), ao Financiamento do Terrorismo (FT) e à Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PF) tornou-se uma prioridade para a comunidade internacional, exigindo esforços coordenados e normas globais robustas. Nesse contexto, o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), criado em 1989, desenvolveu as 40 Recomendações como um quadro normativo essencial para proteger o sistema financeiro global contra abusos criminosos. Ao longo dos anos, essas recomendações evoluíram para responder a novas ameaças e métodos sofisticados usados por redes criminosas, tornando-se um instrumento central na avaliação e supervisão dos sistemas nacionais de prevenção e combate ao BC/FT/PF.

ENQUADRAMENTO

No âmbito das necessidades de combater o Branqueamento de Capitais, o Grupo de Ação Financeira Internacional criou em 1990 as quarentas recomendações, cujo objetivo principal era de combater o crime organizado e a riqueza que os criminosos acumulavam. Sendo o Branqueamento de Capital um fenómeno global, estas recomendações foram desenvolvidas para serem utilizado em todo espaço global no sentido de garantir que nenhum sistema financeiro é utilizado por criminosos.

Em contrapartida, os criminosos foram buscar novos métodos para contrapor as medidas de prevenção desenvolvidas para combater o Branqueamento de Capitais. Em resultado, a comunidade internacional orientou¹⁹⁹⁶ para que o GAFI reforce as medidas, assim sendo foram realizadas alterações nas quarentas recomendações. Em seguida, com o ataque de 11 de Novembro realizado pelo grupo terrorista Al-queda, as torres gémeas na cidade de Nova York, Estado Unido de América, o GAFI voltou alterar as recomendações no sentido de incluir a Recomendação oito (8), sobre o Financiamento do Terrorismo.

Assim sendo, a última revisão foi feita em 2012, resultando num único pacote de recomendações que incorporam medidas de prevenção e

combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo, e a Proliferação do Financiamento de armas de destruição em massa (**BC/FT/PF**). Adicionalmente, foram desenvolvidos onze (11) resultados imediatos cujo objectivo principal é de avaliar a capacidade dos países de prevenir e combater o Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo, e a Proliferação do Financiamento de armas de destruição em massa.

As medidas desenvolvidas pelo GAFI são colocadas em práticas durante o processo de avaliação mútua de BC e FT, que é um processo conduzido por organismos internacionais ou regionais, como o **GAFI** ou os seus organismos regionais (como o **ESAAMLG**). Este processo tem o objetivo de Avaliar a conformidade técnica de um país, isto significa verificar se o país possui leis, regulamentos e medidas institucionais em conformidade com as 40 Recomendações do GAFI, e a Avaliar a eficácia das medidas implementadas, que visa verifica se as medidas implementadas funcionam na prática.

I. Funcionamento das quarentas recomendações e os resultados imediatos

RI 1 – Avaliação de Riscos, Políticas e Coordenação

Recomendações Relacionadas:

- R.1 (Avaliação de riscos e políticas de prevenção e combate ao BC/FT)
- R.2 (Cooperação e coordenação nacional no âmbito do combate ao BC/FT)
- R.33 (Estatísticas relacionadas aos casos identificados, investigados, processo-crime e condenações de BC/FT)
- R.34 (Orientações e retorno de informações no âmbito do combate ao BC/FT)
- R.35 (Sanções/ multas relacionadas a infrações financeiras)

RI 2 – Cooperação Internacional

Recomendações Relacionadas:

- R.36 (Instrumentos internacionais para o combate de BC/FT)
- R.37 (Assistência jurídica mútua)
- R.38 (Congelamento e confisco)
- R.39 (Extradição)
- R.40 (Outras formas de cooperação internacional)

RI 3 – Supervisão

Recomendações Relacionadas:

- R.14–R.19 (Diversas recomendações específicas para o sector financeiro)
- R.14 (Serviços de Transferência de Dinheiro ou Valor)
- R.15 (Novas tecnologias)
- R.16 (transferências)
- R.17 (dependência de operações financeiras realizadas por terceiros)
- R.18 (controlo interno e subsidiarias nos estrangeiros)
- R.19 (países de alto risco)
- R.26 (Regulação e supervisão de instituições financeiras)
- R.27 (Poderes dos supervisores)
- R.28 (Regulação dos DNFBPs – prestadores de serviços não financeiros designados)
- R.34 (Orientações e retorno de informações)

RI 4 – Medidas Preventivas

Recomendações Relacionadas:

R.9–R.23 (Diligência devida ao cliente, conservação de registros, reporte, etc.)

RI 5 – Pessoas e Arranjos Jurídicos

Recomendações Relacionadas:

R.24 (Transparência das pessoas jurídicas)

R.25 (Transparência dos arranjos jurídicos)

RI 6 – Inteligência Financeira

Recomendações Relacionadas:

R.20 (Relato de operações suspeitas)

R.29 (Unidade de Inteligência Financeira – UIF)

R.30 (Responsabilidades das autoridades policiais e de investigação)

RI 7 – Investigação e Processamento de BC

Recomendações Relacionadas:

R.3 (Tipificação do crime de branqueamento de capitais)

R.30 (Responsabilidades das autoridades policiais e de investigação)

R.31 (Poderes das autoridades policiais e de investigação)

RI 8 – Medidas de Confisco

Recomendações Relacionadas:

R.4 (Confisco e medidas provisórias)

R.38 (Congelamento e confisco)

RI 9 – Investigação e Processamento de FT

Recomendações Relacionadas:

- R.5 (Tipificação do financiamento do terrorismo)
- R.30 (Responsabilidades das autoridades policiais e de investigação)
- R.31 (Poderes das autoridades policiais e de investigação)

RI 10 – Medidas Preventivas e Sanções Financeiras Relacionadas ao FT

Recomendações Relacionadas:

- R.6 (Sanções financeiras direcionadas relacionadas ao terrorismo)
- R.8 (Organizações sem fins lucrativos – NPOs)
- R.20 (Relato de operações suspeitas)

RI 11 – Sanções Financeiras Relacionadas à Proliferação

Recomendações Relacionadas:

- R.7 (Sanções financeiras direcionadas relacionadas à proliferação)
- R.2 (Cooperação e coordenação nacional)

II. Países com grandes deficiências no sistema de prevenção e combate ao Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo

Consequências para os países grandes deficiências estratégicas no âmbito do cumprimento das normas internacional de prevenção e combate ao **BC/FT/PF**, são colocados na lista cinzenta e negra do grupo de Acção financeira internacional. Assim como Angola foi incluída na lista cinzenta do GAFI, no dia 25 de outubro de 2024, no âmbito das deficiências estratégicas identificadas no relatório de avaliação mútua de Angola, aprovado em junho de 2023.

Os países podem ser incluídos na lista cinzenta quando obtêm os seguintes resultados nos seus relatórios de avaliação mútua¹ (***existem outros factores não relacionados com o resultado da avaliação mútua***²):

- 1) Quando tem mais de vinte (20) recomendações classificadas³ de cumpridas parcialmente (sigla em inglês, PC) ou não cumpridas na totalidade (sigla em inglês, NC);
- 2) Quando tem três (3) ou mais de seis (6) recomendações estratégicas (3, 5, 6, 10, 11, e 20) classificadas de PC ou NC;
- 3) Quando tem nove (9) resultado imediato⁴ classificado de moderado ou baixo;
- 4) Quando tem seis (6) ou mais resultado imediato classificado de baixo; e
- 5) Quando o seu sistema financeiro realiza transações igual ou superior aos USD **\$5.000.000.000** (cinco mil milhões de dólares americanos) por ano.

Com bases nos critérios acima apresentados, a Angola vai ser incluída na lista cinzenta do GAFI porque cumpre com os requisitos 2,4 e 5.

Estes critérios podem ser verificados no paragrafo 5 (**1,2,3,4, e 6**) do Manual⁵ de procedimento do Grupo de revisão e de cooperação internacional (sigla em inglês **ICRG**). Países na Lista Cinzenta do GAFI (atualizada em fevereiro de 2025): **Argélia, Angola, Bulgária, Burkina Faso, Camarões, Croácia, Costa do Marfim, República Democrática do Congo, Haiti, Quênia, Líbano, Laos, Mali, Mônaco, Moçambique,**

¹ <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/More-on-high-risk-and-non-cooperative-jurisdictions.html>.

² Ver paragrafo 3 e 4 do Manual de procedimento ICRG.

³ A classificação da conformidade técnica obedece o seguinte formato: C= Muito Bom; LC= Bom; PC= Mal; e NC= Muito mal.

⁴ A classificação do nível de eficácia obedece, o seguinte formato: Baixo, moderado; substancial; e alto.

⁵ Manual em anexo.

Namíbia, Nepal, Nigéria, Filipinas, África do Sul, Sudão do Sul, Síria, Tanzânia, Venezuela, Vietnam e o Iémen.

Os países podem ser colocados na lista negra quando não cumprem com os padrões internacional de prevenção e combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento do terrorismo, e proliferação de armas de destruição em massa. Países na Lista Negra do GAFI (atualizada em fevereiro de 2025): **Irã, Mianmar e Coreia do Norte.**

Consequências de estar na lista negra:

- Medidas reforçadas de diligência por parte de instituições financeiras globais.
- Risco reputacional elevado, afetando investimentos e relações comerciais.
- Restrição ao acesso ao sistema financeiro internacional, inclusive ao crédito e financiamento.

Conclusão

As 40 Recomendações do GAFI e os 11 Resultados Imediatos representam um modelo abrangente de avaliação da eficácia e da conformidade técnica dos países no combate ao BC/FT/PF. Através de processos rigorosos como a avaliação mútua e a aplicação de listas como a cinzenta e a negra, o GAFI assegura que os países sejam responsabilizados pelas suas deficiências estratégicas. A inclusão de Angola na lista cinzenta ilustra a importância de alinhar os sistemas nacionais às normas internacionais para evitar consequências reputacionais e económicas. Portanto, a implementação eficaz das recomendações do GAFI é fundamental para a integridade e segurança do sistema financeiro global.